中山东区街道水污染源头治理工程（三期）“8·1”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：中山东区街道水污染源头治理工程（三期）“8·1”一般车辆伤害事故调查组

编制时间：2024 年 11 月 21 日

2024 年 8 月 1 日，东区街道水污染源头治理工程（三期）发生一起生产安全事故，造成一人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、住房和城乡建设局、东区街道办事处等有关部门组成的中山东区街道水污染源头治理工程（三期）“8·1”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山东区街道水污染源头治理工程（三期）“8·1”事故是一起因车辆制动系性能不符合技术标准及生产经营单位安全生产培训教育不到位、未及时消除事故隐患造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事单位

1.施工总承包单位：中交路桥建设有限公司，统一社会信用代码：91110000059062789XU，法定代表人：赵某法，类型：其他有限责任公司，成立日期：2012 年 02 月 23 日，注册资本：397393.053353 万，核准日期：2024 年 01 月 08 日，登记机关：北京市通州区市场监督管理局，登记状态：在营（开业）企业，

住所：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室，经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2.劳务分包单位：江西五顺建设工程有限公司，统一社会信用代码：91360106MA36UJJ63A，法定代表人：林某强，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2017 年 10 月 10 日，注册资本：壹仟零壹万元整，核准日期：2023 年 08 月 10 日，登记机关：庐山市市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：江西省九江市庐山市星子镇汉岭社区新街 171 号，经营范围：许可项目：建筑劳务分包，建设工程施工，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.监理单位：四川雄烽建设工程管理有限公司，统一社会信用代码：9151000079582909XJ，法定代表人：陈某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2006 年 12 月 06 日，注册资本：5000 万元，核准日期：2022 年 6 月 17 日，登记机关：武侯区市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：成都市武侯区武青西二路三号，经营范

围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

事发工程项目位于中山市实验中学东区街道水污染源头治理工程（三期）项目工地，项目建设单位为中山市东区街道城市更新和建设服务中心，施工总承包单位为中交路桥建设有限公司，劳务分包单位为江西五顺建设工程有限公司，监理单位为四川雄烽建设工程管理有限公司。中山市东区街道城市更新和建设服务中心与中交路桥建设有限公司签订东区街道水污染源头治理工程（三期）建设工程施工合同，中交路桥建设有限公司与江西五顺建设工程有限公司签订专业劳务分包合同(含安全生产、环境保护管理协议书)。

（二）相关人员基本信息

1.林某强，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：广东省汕头市潮阳区**********，系江西五顺建设工程有限公司法定代表人。

2.李某刚，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：河南省正阳县**********，系江西五顺建设工程有限公司东区街道水污染源头治理三期工程铲车司机。

3.死者：夏某厚，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：河南省

正阳县**********，系江西五顺建设工程有限公司东区街道水污染源头治理三期工程工人。

二、事故发生经过

2024 年 8 月 1 日，东区街道东江路 12 号中山市实验中学东区街道水污染源头治理工程（三期）项目施工点，江西五顺建设工程有限公司装载机司机李某刚驾驶装载机在该项目中山市实验中学施工点进行施工。李某刚负责驾驶装载机上坡铲石粉，运送到坡下沙井盖处填平沟渠，工人夏某厚负责在斜坡下方沙井盖处的沟渠内壁打孔。8 时 26 分，李某刚驾驶装载机在斜坡上方将石粉铲到铲斗，随即挂倒挡，准备驾驶装载机倒行下坡，突然装载机刹车制动失效，装载机向斜坡下方快速倒后滑行，李某刚猛打方向盘想要减慢装载机下滑的速度，同时扭头大声呼喊避让。在斜坡下方作业的夏某厚避让不及时，被失控倒后的装载机撞倒，随后现场施工人员拨打 120 急救电话，经 120 到场确认夏某厚已当场死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员李某刚在驾驶装载机施工过程中，由于涉事装载机刹车油管破裂，刹车压力不足，装载机刹车制动失效，李某刚未能采取有效应急处置措施，装载机失控后迅速向斜坡下方滑落，撞击到蹲在斜坡下方的施工人员夏某厚。

（二）生产经营单位未落实安全生产职责情况

1.劳务分包单位江西五顺建设工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患（经广东公量司法鉴定中心鉴定认为，涉事装载机制动系性能不符合技术标准，存在刹车油管变形刹车失效等问题）。

2.江西五顺建设工程有限公司主要负责人（法定代表人）林某强未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患（经广东公量司法鉴定中心鉴定认为，涉事装载机制动系性能不符合技术标准，存在刹车油管变形刹车失效等问题）。

3.施工总承包单位中交路桥建设有限公司对劳务分包单位管理不到位，未及时发现并督促分包单位发现并消除施工现场事故隐患。

4.监理单位四川雄烽建设工程管理有限公司在实施监理过程中，履行安全监理职责不到位，监理人员未在岗履行安全监理职责。

四、地方党委政府和相关部门履职情况

2024年度，东区街道办事处城市建设和管理局常态化开展专项排查整治行动，组织建筑领域专项安全工作会议9次，从严

查处各类安全生产违法违规行为，但仍存在安全警示教育效果不明显，日常监管力度不够，执法水平不高，执法监督形式单一等不足和短板。

事故发生后，东区街道办事处城市建设和管理局责令涉事工程项目暂停施工，组织项目所有工段召开事故分析警示教育会议通报事故情况，迅速开展自查自纠工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，江西五顺建设工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山东区街道水污染源头治理工程（三期）“8·1”一般车辆伤害事故的事故单位和有关责任人作出如下处理:

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.劳务分包单位未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术、管理措施，

及时发现并消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条第二款的规定。建议由东区街道办事处依据《中华人民共和国安全生产法》对劳务分包单位对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

2.劳务分包单位主要负责人（法定代表人）林某强未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项、第（五）项的规定，建议由东区街道办事处依据《中华人民共和国安全生产法》对林某强对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

3.施工总承包单位对劳务分包单位管理不到位，未及时发现并督促分包单位发现并消除施工现场事故隐患，以及监理单位履行安全监理职责不到位，监理人员未在岗履行安全监理职责等问题，建议由住建部门依法处理。

（二）其他处理建议

东区街道办事处城市建设和管理局配合市住建部门出具事故技术分析报告，工作中存在拖拉扯皮，事故发生3个月后向事故调查组提交技术分析报告，影响事故调查进度。经调查发现，东区城建局对涉事工程日常监管不严不实，对安全生产工作认

识不到位，尤其事故发生后未深刻认识生产安全事故调查的严肃性，深入剖析事故发生的原因，深挖事故暴露的隐患。建议东区街道办事处城市建设和管理局向东区街道办事处做出深刻检讨，并报市安委办备案。

六、事故整改和防范措施

（一）江西五顺建设工程有限公司

江西五顺建设工程有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步做好在建工程的安全生产管理工作，加强对工程机械物资的进场及维护管理；强化对作业人员的安全生产教育和培训，增强作业人员安全防范意识；完善安全生产规章制度，督促作业人员要认真遵守各项操作规程和安全管理规定，严格落实安全防护措施；加强在建工程的安全检查和隐患排查，做到整改闭环，杜绝类似事故的发生。

（二）东区街道办事处

东区街道办事处要坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神上来，克服麻痹松懈思想和侥幸心理，把责任感化为行动力，绷紧安全生产这根弦，确保人民群众生命财产安全。一要举一反三，迅速开展专项整治，全面排查在建工程安全隐患，结合安全生产治本攻坚三年行动，对东区街道房屋市政工程安全隐患排查整治工作进行再部署、再强调、再落实。

二要进一步加强安全警示教育，加强对施工单位安全教育履职检查，尤其要监督施工单位重点对一线工人的安全教育和培训，切实增强安全警示教育实效，形成长效机制，提高建设单位和施工单位的安全生产意识。三要强化执法监督，落实行业监管责任。切实提高执法能力和水平，加大执法检查力度，强化房屋市政工程安全监管，对非法违法行为和重大事故隐患“零容忍”，从严从重查处、打击到位，确保街道房屋市政工程安全生产形势平稳。

中山东区街道水污染源头治理工程（三期）“8·1”一般车辆伤害事故调查组

2024 年 11 月 21 日